

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל שיר סגמן

פ/25/588

### הצעת חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (חובת יידוע החייב), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 12ב בפקודת המסים (גבייה)<sup>1</sup>, בסעיף 12ב, הסיפה החל במילים "אם נמסרו למי שנועדו" תימחק ובמקומה יבוא "אם נשלחו בדואר רשום עם אישור מסירה".

### דברי הסבר

פקודת המסים (גבייה), מעניקה לרשויות ולגופים שונים סמכות מאוד רחבה לנקוט הליכי גבייה מנהליים. מדובר בפקודה מנדטורית שחוקקה בטרם נחקק חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וישנן שאלות כבדות משקל ביחס להתאמתה לעקרונות היסוד שנקבעו בחקיקה זו. בנוסף, בימים בהם נחקקה הפקודה עיקול כספי היווה פעולת גבייה גרידא ואולם היום לעיקולים יש השלכות פיננסיות רחבות גם על חיווי האשראי של החייב, כך שבהרבה מקרים הנזק העקיף שנוצר לחייב מביצוע העיקול גבוה מסכום החוב עצמו.

במקרים רבים החייב אינו מודע לקיומם של הליכי אכיפה בטרם העיקול נוכח העובדה שאין חובה למסור בדואר רשום עם אישור מסירה את דרישת התשלום והדרישה לא מגיעה ליעדה. ניתן לשער כי אם האדם היה מקבל את הדרישה בטרם הטלת העיקול הוא היה מסדיר את החוב, כך שמתן הודעה תחסוך לרשות את הצורך להטיל עיקול, ותמנע מהחייב נזק גדול של פגיעה בחיווי אשראי ונזק פיננסי שעלול לפגוע בו בקבלת משכנתא או בביצוע פעולת פיננסיות אחרות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי מסירת הודעה לחייב תתבצע בדואר רשום עם אישור מסירה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3345/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן (פ/3874/24). הצעת החוק זהה לפ/3874/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

<sup>1</sup> חוקי אי"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.